



GLOBAL TRADE COMMERCE S.A.S.
NIT: 901.648.628-5

DUE DILIGENCE REGULATORIO

Petromil vs. Andes-BP

Comparativo de perfiles de riesgo regulatorio — sector hidrocarburos | Preparado para reuniones del 27–30 de julio de 2026

I. PERFIL GENERAL DE CADA CONTRAPARTE

Aspecto	PETROMIL S.A.S.	ANDES – BP (Operación crudo)
Segmento	Downstream — refinación, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo	Upstream — producción y comercialización de petróleo crudo bajo Contrato E&P;
Tamaño	Gran Empresa · Ingresos \$3,5 billones COP · Grupo Empresarial (matriz: Avande Capital Holding S.A.S.)	Operación estructurada: US\$9M en dos tramos (US\$6M/180 días + US\$3M/240 días)
Representación legal	Presidente Ejecutivo + 2 suplentes + Director Jurídico + suplente — todos con firma autónoma e independiente	Pendiente de confirmar en el Contrato Marco — verificar representante(s) autorizados
Objeto social relevante	Refinación, almacenamiento, distribución mayorista/minorista, transporte, exploración y explotación de hidrocarburos	Explotación y comercialización de crudo bajo contrato vigente con la ANH

II. MARCO REGULATORIO APLICABLE

Aspecto	PETROMIL S.A.S.	ANDES – BP (crudo)
Norma marco	Decreto 1073 de 2015 (Único Reglamentario Minas y Energía) · Decreto 4299 de 2005	Ley 20/1969 · Código de Petróleos · Régimen de contratación ANH (Acuerdo 008/2004 y modificatorios)
Autoridad	Ministerio de Minas y Energía — Dirección de Hidrocarburos	Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Permiso/registro requerido	Registro y autorización como Distribuidor Mayorista con código activo en el SICOM ; si aplica, registro de Distribuidor Minorista para estaciones de servicio	El titular del Contrato E&P; tiene libertad comercial plena para vender su producción — no existe un permiso adicional de "comercializador" en Colombia (a diferencia de otros países)
Restricción de venta/tenencia	Prohibición expresa de tenencia de combustible no marcado (Art. 2.2.1.1.2.2.4.12, Decreto 1073/2015) — aplica a cualquier tenedor, a cualquier título	Regla de prioridad de abastecimiento interno : el crudo debe satisfacer primero la demanda de refinación nacional antes de poder exportarse
Transporte	Requiere registro y autorización separada como Transportador de Hidrocarburos ante el Ministerio de Minas	No aplica directamente a GTC; a cargo del contratista/comprador final

III. NIVEL DE EXPOSICIÓN PARA GTC COMO INTERMEDIARIO SCF

PETROMIL — RIESGO MÁS ALTO

Al tomar título documental sobre **combustible refinado** en la estructura Bilateral SCF, GTC podría quedar expuesto a la prohibición de tenencia de combustible no marcado si el producto no está debidamente registrado en la cadena regulada. Es indispensable verificar el código SICOM activo de Petromil y confirmar que el inventario objeto de la operación ya esté marcado y dentro de la cadena legal antes de estructurar la compraventa.

ANDES – BP — RIESGO MODERADO / MENOR

El titular del Contrato E&P; tiene libertad comercial plena sobre su producción de crudo, por lo que GTC no requeriría un permiso propio para intermediar la operación. El riesgo se concentra en la **diligencia debida sobre Andes** (vigencia del contrato E&P;,, regalías al día, cumplimiento de la regla de abastecimiento interno si hay exportación) más que en una exposición regulatoria directa de GTC.

IV. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA REUNIÓN

#	Verificar con Petromil	#	Verificar con Andes / BP
1	Código SICOM activo y Resolución de autorización del Ministerio de Minas vigente	1	Certificado ANH de vigencia y buen estado del Contrato E&P;
2	Producto exacto objeto de la operación (crudo, ACPM, gasolina, gas natural, bunkers) y si ya está "marcado"	2	Estado de regalías — confirmar que estén al día
3	Licencia ambiental vigente para almacenamiento del inventario	3	Si la operación implica exportación: cumplimiento de la regla de prioridad de abastecimiento interno
4	Concepto de Bomberos vigente para planta/estación relevante	4	Trámites DIAN de exportación en regla, si aplica
5	¿Cuál representante legal (de los 4 autorizados) firmará el Contrato Marco y las Órdenes de Operación?	5	Representante(s) autorizados a firmar en nombre de Andes — confirmar por escrito
6	Autorización de la matriz (Avanade Capital Holding S.A.S.) si el Grupo Empresarial la exige	6	—
7	Estados financieros auditados recientes (Revisor Fiscal: Crowe Co S.A.S.)	7	—

Nota: este documento es un resumen de trabajo con fines de preparación de reunión, elaborado a partir de fuentes públicas (Decreto 1073 de 2015, Decreto 4299 de 2005, Agencia Nacional de Hidrocarburos) y del certificado de Cámara de Comercio de Petromil. No constituye concepto jurídico definitivo. Dada la especialidad del sector hidrocarburos, se recomienda la revisión de un abogado especializado en derecho minero-energético antes de suscribir cualquier Contrato Marco u Orden de Operación.